Wertgebundenheit der staatlichen Ordnung

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde für die westlichen Besatzungszonen ein *Parlamentarischer Rat*[1] eingesetzt, um eine Verfassung für den neu zu gründenden Staat auszuarbeiten. Die Mitglieder des Parlamentarischen Rates zogen dabei die Konsequenzen aus den Erfahrungen mit der nationalsozialistischen Diktatur.

Vorrang hatte dabei der Schutz der Würde jedes einzelnen Menschen als oberste Verpflichtung jeder gesellschaftlichen Ordnung. Dieser Verpflichtung auf die Menschenwürde als oberstem Prinzip folgen dann in den Artikeln 2-19 die einzelnen Grundrechte, der Grundrechtekatalog. Daraus ergibt sich eine Reihe von Grundsätzen für das staatliche Handeln, die für alle staatlichen Organe verbindlich sind. Folter z. B. ist selbstverständlich als Missachtung der menschlichen Würde verboten. Aber auch eine soziale Verpflichtung lässt sich aus der Werteordnung ableiten. Der Staat kann Menschen nicht unversorgt lassen, die dazu selbst nicht mehr in der Lage sind. Er muss in solchen Fällen eine Unterstützung gewährleisten, die ein menschenwürdiges Leben garantiert. Insofern ist das Prinzip der sozialen Grundsicherung aus dem Kern unserer Verfassung abzuleiten.



http://www.bpb.de/cache/images/8/236768-3x2-original.jpg?9D9AB

Dass die Grundrechte Bestandteil von Verfassungen eines Landes sind, ist nicht selbstverständlich. Auch viele Demokratien haben in ihren Verfassungen kein ausdrückliches Bekenntnis zu den Grund- und Menschenrechten.

Für die Europäische Union sind die Grundrechte in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union niedergelegt. Sie orientiert sich an der Europäischen Menschenrechtskonvention. Im Lissaboner Vertrag wird sie für alle EU-Staaten als gültig erklärt.

Menschenbild des Grundgesetzes: Individuum und Gemeinschaft

Bisher wurde immer nur von den Rechten des Einzelnen und den Verpflichtungen des Staates ihm gegenüber gesprochen. Doch das Grundgesetz versteht den einzelnen Menschen nicht als isoliertes Individuum. Bereits im Artikel 1 werden die Menschenrechte „als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt" bezeichnet. Das Bundesverfassungsgericht hat sich in einem Urteil damit wie folgt auseinandergesetzt:

Der Einzelne muss Einschränkungen seiner persönlichen Entfaltungsfreiheit hinnehmen, wenn es das Interesse der Gemeinschaft, in der er lebt, erfordert. So verpflichtet z. B. das Grundgesetz die Eltern zur Pflege und Erziehung der Kinder (Art. 6 Abs. 2). Die Erhebung von Steuern von den einzelnen Bürgern zur Finanzierung staatlicher Aufgaben kann ebenfalls in diesem Zusammenhang gesehen werden. Aber immer gilt: „In keinem Fall darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden." (Art. 19 Abs. 2 GG)

Menschenbild des Grundgesetzes

Das Menschenbild des Grundgesetzes ist nicht das eines isolierten souveränen Individuums; das Grundgesetz hat vielmehr die Spannung Individuum-Gemeinschaft im Sinne der Gemeinschaftsbezogenheit und Gemeinschaftsgebundenheit der Person entschieden, ohne dabei deren Eigenwert anzutasten. […]

Dies heißt aber: Der Einzelne muss sich diejenigen Schranken seiner Handlungsfreiheit gefallen lassen, die der Gesetzgeber zur Pflege und Förderung des sozialen Zusammenlebens in den Grenzen des bei dem gegebenen Sachverhalt allgemein Zumutbaren zieht, vorausgesetzt, dass dabei die Eigenständigkeit der Person gewahrt bleibt.

Bundesverfassungsgericht 1952

[1] Parlamentarischer Rat: Versammlung aus 65 Mitgliedern, die von den 11 westdeutschen Ländern delegiert wurden. Er trat am 01.09.1948 zusammen und verabschiedete am 08.05.1949 das Grundgesetz.

© PuG-Team, B3-Fürth

Menschenrechte und Bürgerrechte

Im Grundrechtekatalog wird unterschieden zwischen Menschenrechten, die für alle Menschen gleichermaßen gelten, und Bürgerrechten, die für deutsche Staatsangehörige und teilweise für ausländische Mitbürger gelten.

Die Menschenrechte werden dabei als Rechte angesehen, die sich aus der Natur des Menschen ableiten lassen. Nach der Naturrechtslehre bedeutet das, dass jeder Mensch angeborene Rechte besitzt, die ihm nicht genommen werden können. Entsprechend beginnen die Menschenrechte im Grundgesetz immer mit den Worten: „Jeder hat das Recht Dagegen heißt es bei den Bürgerrechten: „Alle Deutschen haben das Recht ..."

Menschenrechte gelten für alle Menschen	
Freiheitsrechte - freie Entfaltung der Persönlichkeit und Freiheit der Person (Art. 2) - Glaubens- und Gewissensfreiheit (Art. 4) - Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit (Art. 5) - Freiheit von Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre (Art. 5) - Petitionsrecht (Art. 17)	**Soziale Rechte** - Schutz von Ehe und Familie (Art. 6) - Anspruch jeder Mutter auf Schutz und Fürsorge durch den Staat (Art. 6) - Recht zur Errichtung von privaten Schulen (Art. 7) - Asylrecht (Art. 16a)
Gleichheitsrechte - Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz (Art. 3) - Gleichberechtigung von Mann und Frau (Art. 3) - Chancengleichheit (Art. 3) - Gleichstellung von außerehelichen und ehelichen Kindern (Art. 6)	**Unverletzlichkeitsrechte** - Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2) - Gewährleistung von Eigentum (Art. 14) - Unverletzlichkeit des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses (Art. 10) - Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13)

Bürgerrechte gelten für Deutsche und teils für ausländische Bürger	
Grundrechtekatalog - Versammlungsfreiheit (Art. 8) - Vereins- und Vereinigungsfreiheit (Art. 9) - Freizügigkeit (Art. 11) - Berufswahlfreiheit und freie Wahl der Ausbildungsstätte und des Arbeitsplatzes (Art. 12) - Ausbürgerungsverbot (Art. 16) - Auslieferungsverbot (Art. 16)	**Weitere Rechte** - Widerstandsrecht (Art. 20) - freie Parteiengründung (Art. 21) - Recht auf Zugang zu öffentlichen Ämtern (Art. 33) - Wahlrecht (Art. 38) - Recht auf gesetzlichen Richter (Art. 101) - Anspruch auf rechtliches Gehör vor Gericht (Art. 103) - Schutz vor willkürlicher Verhaftung (Art. 104)

© PuG-Team, B3-Fürth

11.1.2 Das Menschenbild des Grundgesetzes und die Grundrechte

Datum:

PuG11

Aufgabe: Beantworten Sie die folgenden Fragen mithilfe des Informationstextes und dem Internet.

1. Warum wurde das Grundgesetz verfasst?

Die BRD als neu gegründeter Staat sollte sich nach dem Wunsch der westlichen Alliierten eine Verfassung geben.

2. Wann und von wem wurde es verabschiedet (Wann trat es in Kraft)?

Es wurde am 8.5.1949 vom Parlamentarischen Rat verabschiedet und trat. Sie ist am 24.05.1949 in Kraft getreten

3. Wie lautet Artikel 1, Absatz 1 des Grundgesetzes (GG)?

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

4. Was steckt hinter dem Begriff *Prinzip der sozialen Grundsicherung*?

Aus unserer Verfassung wird abgeleitet, dass der Staat Menschen versorgen muss, die dazu selbst nicht in der Lage sind.

5. Nennen Sie Beispiele, was im Grundrechtekatalog (= Art. 2-19 GG) steht.

Freiheit der Person, Gleichheit aller Menschen, Glaubensfreiheit, Meinungsfreiheit, Schutz von Ehe und Familie, Versammlungsfreiheit, freie Berufswahl, Asylrecht, Petitionsrecht, Rechtsweg

6. Hat jeder Mensch, der in einer Demokratie lebt, Grundrechte wie in Deutschland?

Nein, viele Demokratien haben in ihren Verfassungen kein ausdrückliches Bekenntnis zu den Grund- und Menschenrechten.

7. Woran orientieren sich die Grundrechte der Europäischen Union?

an der Europäischen Menschenrechtskonvention

8. Inwiefern sind die Grundrechte eines Individuums in gewisser Weise eingeschränkt?

Der Einzelne muss Einschränkungen seiner persönlichen Entfaltungsfreiheit hinnehmen, wenn es das Interesse der Gemeinschaft, in der er lebt, erfordert (z.B. bei der Pflege und Erziehung der Kinder, Erhebung von Steuern …)

© PuG-Team, B3-Fürth

9. Was ist der Unterschied zwischen Menschenrechten und Bürgerrechten?

Menschenrechte gelten für alle Menschen, Bürgerrechte gelten für Deutsche Staatsbürger und teils für ausländische Bürger

10. Nennen Sie die vier „Unterrechte" der Menschenrechte mit je zwei Beispiele.

Freiheitsrechte (Freiheit der Person, Meinungsfreiheit)
Gleichheitsrechte (Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz, Gleichberechtigung von Mann und Frau)
Soziale Rechte (Mutterschutz, Asylrecht)
Unverletzlichkeitsrechte (Recht auf Leben, Gewährleistung von Eigentum)

11. Nennen Sie die Unterteilung der Bürgerrechte und auch hier je zwei Beispiele.

Grundrechtekatalog (Versammlungsfreiheit, Auslieferungsverbot)
Weitere Rechte (Widerstandsrecht, Schutz vor willkürlicher Verhaftung)

12. Für welche staatliche Organe sind die Grundrechte bindend?

für alle, Executive, Judikative und Legislative
(z.B. Verwaltungen, Gerichte und Parlamente)

13. Wer kann Grundrechte ändern und welche Mehrheit ist dann notwendig?

Änderung nur durch Bundestag zusammen mit Bundesrat möglich
(jeweils zwei Drittel der Stimmen)

14. Was verhindert, dass Grundrechte beliebig geändert werden könnten?

Art. 19 Abs. 2 GG („In keinem Fall darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden.")

15. Welches Grundrecht darf nie verändert werden?

Die Würde des Menschen Art.1 GG

16. Finden Sie konkrete Beispiele zu folgenden Grundrechten:

a) Meinungsfreiheit: _____

b) Chancengleichheit: _____

c) Recht auf Freizügigkeit: _____

e) Schutz vor willkürlicher Verhaftung: _____

© PuG-Team, B3-Fürth

Zusatzaufgaben: Arbeiten Sie mit dem Grundgesetz (GG) und lösen Sie das Rätsel.

Was sind Grundrechte?

Löst dieses Begriffsrätsel und schreibt hinter jede Kästchenreihe die entsprechende Artikelnummer. Die gesuchten Begriffe könnt ihr den Grundrechtsartikeln entnehmen. Die umrahmten Buchstaben ergeben von oben nach unten gelesen ein wichtiges Grundrecht. *Hinweis: Umlaute = zwei Buchstaben (ä = ae)*



1. Männer und Frauen sind ?
2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche ?
3. Niemand darf gegen sein ? zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden.
4. Die Wohnung ist ?
5. Eigentum ?
6. Alle Deutschen genießen ? im ganzen Bundesgebiet.
7. Politisch Verfolgte genießen ?
8. Das gesamte ? steht unter der Aufsicht des Staates.
9. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis ? und ohne Waffen zu versammeln.
10. Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und ? frei zu wählen.
11. Ehe und ? stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
12. Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen ? als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.
13. Alle Deutschen haben das Recht, ? und Gesellschaften zu bilden.
14. Die ? und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet.

1.													8					Art. ( )
2.																		Art. ( )
3.																		Art. ( )
4.												5					4	Art. ( )
5.																	18	Art. ( )
6.																		Art. ( )
7.																		Art. ( )
8.																		Art. ( )
9.																		Art. ( )
10.																		Art. ( )
11.																		Art. ( )
12.																		Art. ( )
13.																		Art. ( )
14.																		Art. ( )

1: 11 — 2: 15 — 3: 10 — 4: 5, 4 — 5: 18 — 6: 1, 9 — 7: 12 — 8: 7 — 9: 17, 3 — 10: 2 — 11: 14 — 12: 6 — 13: — 14: 13, 16

Lösungswort

Überlegt: Welche fünf Grundrechte sind für euch besonders wichtig?

Die Buchstaben in den Feldern, die mit einer Ziffer versehen sind, bezeichnen ein weiteres wichtiges Grundrecht. Was ist darunter zu verstehen?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

© Bundeszentrale für politische Bildung, 53113 Bonn, Autor: Lothar Scholz, Rödermark. Redaktion: Iris Möckel. Grafik: Werbeagentur Michael Rechl, Kassel

Menschenrechte • Grundrechte • Bürgerrechte

Als ? _____ werden Rechte bezeichnet, die jedem Menschen zustehen, gleichgültig in welchem ? _____ der Erde er lebt oder welche ? _____ er besitzt. Diese Rechte wurden 1948 von den ? _____ in der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ festgelegt. Sie enthalten zum Beispiel das Recht auf menschliche Würde, das Recht auf Leben und ? _____ und das Verbot der ? _____. Außerdem hat jeder das Recht, seine ? _____ frei zu äußern und darf nicht aufgrund seiner ? _____ oder politischen Ansichten verfolgt oder benachteiligt werden. Neben den Menschenrechten, die sowohl für deutsche Staatsbürger als auch für ? _____ in Deutschland gelten, enthalten die Grundrechte aber auch so genannte ? _____. Sie bestimmen, welche Rechte und ? _____ jeder Bürger der Bundesrepublik Deutschland hat und definieren das Verhältnis zwischen Bürger und ? _____: Zum Beispiel das Recht, seinen Beruf und Ausbildungsplatz frei zu wählen, die Versammlungsfreiheit und das Recht auf ? _____ und demokratische Wahlen. Bürgerrechte sind im Grundgesetz oft an der Bezeichnung ? _____ zu erkennen. Grundrechte schützen den ? _____ vor Ansprüchen und Übergriffen der Staatsgewalt und sichern so auch die Ordnung der Gesellschaft in einem Staat. In vielen Ländern der Welt werden diese Rechte jedoch von der Staatsmacht ? _____. Das zeigt, dass es keineswegs selbstverständlich ist, dass die verfassungsmäßig garantierten ? _____ auch anerkannt werden. Neben der Gesetzgebung und der ausführenden Gewalt benötigt ein Staat daher auch eine unabhängige und ? _____ zur Durchsetzung der Grundrechte.

„alle Deutschen“ – Ausländer – Bürgerrechte – Einzelnen – Grundrechte – freie, geheime – Freiheit – Folter – Meinung – Menschenrechte – missachtet – neutrale Rechtsprechung – Pflichten – Vereinten Nationen – Staat – Staat: – Staatsangehörigkeit – religiösen Überzeugungen

Erstellen Sie eine persönliche Reihenfolge der Grundrechte: Welches Recht ist Ihnen besonders wichtig?

		Rangfolge
1.	Jeder muss seine Meinung frei äußern dürfen.	
2.	Jeder muss reisen können, wohin er will.	
3.	Niemand darf Not leiden.	
4.	Die Gesetze müssen für alle gleiche Geltung haben.	
5.	Es muss sichergestellt werden, dass wirklich nur die Besten die Universitäten besuchen.	
6.	Man muss zwischen mehreren Parteien wählen können.	
7.	Die Einkommensunterschiede dürfen nicht zu groß sein.	
8.	Es muss eine starke Opposition geben, die die Regierung kontrolliert.	
9.	Jeder muss das Recht auf Arbeit haben.	
10.	Jeder muss eine Wohnung haben können.	
11.	Jeder muss seinen Beruf frei wählen können.	
12.	Es muss einen starken Staat geben.	
13.	Die Bürger/innen müssen politisch so informiert sein, dass sie sich an der Politik beteiligen können.	
14.	Die Bürger/innen müssen über wichtige Fragen in Volksabstimmungen entscheiden können.	
15.	Die Privatsphäre muss absolut geschützt werden.	
16.	Regelmäßig müssen freie und geheime Wahlen stattfinden.	
17.	Neben der Bundesregierung muss es auch selbständige Regierungen in den Bundesländern geben.	
18.	Es darf keine Vorrechte für bestimmte Gruppen geben.	

© PuG-Team, B3-Fürth